رقم القضية في المحكمة الإدارية ٥١٢٤ لعام ١٤٤١هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٧٣٧١ لعام ١٤٤٢هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/١/٢٢هـ

الموضوعات

خدمة مدنية - قرارات وظيفية - تحويل مسمى وظيفي - إعارة - تحويل المسمى الوظيفي إلى الوظائف المتاحة.

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها (المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية) المتضمن تحويل مسمى وظيفته من (مأمور خدمات ركاب) إلى (مفتش أمن طائرات) - تضمن النظام الموافقة على قيام المدعى عليها باتخاذ ما يلزم لإعارة موظفي وحداتها الاستراتيجية للعمل في الشركات التي سوف تتولى مهام وأعمال تلك الوحدات - الثابت إعارة المدعي إلى شركة تقوم بمهام وأعمال وحدات المدعى عليها الاستراتيجية، ثم تحويل مسمى وظيفته إلى الوظائف المتاحة في الشركة - موافقة القرار محل الدعوى للنظام - أثر ذلك: رفض الدعوى.

مُستَندُ الحُكمِ

- قرار مجلس الوزراء رقم (٤٤) وتاريخ ١٤٣٤/٢/٤هـ، بشأن الموافقة على قيام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية باتخاذ ما يلزم لإعارة موظفي وحداتها الاستراتيجية للعمل في الشركات التي سوف تتولى مهام وأعمال تلك الوحدات.

الوَقَائِع

تتلخص وقائع القضية بالقدر الكافي لنظرها وإصدار الحكم فيها بأن المدعي تقدم بهذه الدعوى بتاريخ ١٤٤١/٨/٢٧هـ، وذكر في صحيفتها أنه يعمل لدى المدعى عليها منذ تاريخ ١٤٢٠/٥/٧هـ، وتم إعارته إلى الشركة السعودية للخدمات الأرضية بتاريخ ٢٠٠٩/٧/١م، ثم بتاريخ ٢٠٢٠/١/٣١م تم إنهاء إعارته بموجب القرار رقم (١٠٢٠٠١٣٠/١٥٠٠٧٩٨٥/٢٠٢٠)، وفي تاريخ ٢٠٢٠/٢/١م تم إعارته إلى شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي في إدارة وحدة أمن الطيران، وعند مراجعته فوجئ بتغيير مسماه الوظيفي من وظيفة (مأمور خدمات العملاء) -والتي كان يشغلها أثناء فترة إعارته بالشركة السعودية للخدمات الأرضية طوال مدة عشر سنوات- إلى (مفتش أمن الطيران) والتي تختلف عن عمله الأصلي وفقاً لبطاقة الوصف الوظيفي لكلا الوظيفتين، مضيفاً إلى أن جميع زملائه الذين تمت إعارتهم بنفس قسم خدمات الركاب تم تغيير مسمياتهم الوظيفية إلى مسمى (ممثل العمليات الأرضية) وتمت إعارتهم إلى إدارة العمليات الأرضية بمحطة الرياض التي هي العمل الأصلي لهم قبل الإعارة. وأضاف أنه تقدم بتظلم إلى مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية برقم (١٥٥٩١) وتاريخ ١٤٤١/٧/١٣هـ، وبعد ذلك تقدم بتظلم إلى وزير الموارد البشرية والتأمينات الاجتماعية، وقد وصله رد من مدير عام الخطوط السعودية بصرف النظر بتاريخ ١٤٤١/٨/٢٣هـ، مما حدا به إلى إقامة هذه الدعوى،

طالباً في ختام صحيفته بإلزام المدعى عليها بتعديل مسماه الوظيفي من مفتش أمن الطيران إلى ممثل العمليات الأرضية وذلك أسوة بزملائه. وقد باشرت الدائرة نظر الدعوى وفق ما هو مثبت في محاضرها، وبطلب الإجابة من ممثل المدعى عليها، قدم مذكرة جاء فيها: أن المدعي كان أحد الموظفين المعارين من الخطوط الجوية العربية السعودية إلى الشركة السعودية للخدمات الأرضية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤٤) وتاريخ ١٤٣٤/٢/٤هـ، وذلك وفق مشروع خصخصة قطاعات ووحدات الأعمال التابعة للمؤسسة العامة للخطوط الجوية، وتحويلها إلى شركات مستقلة بالشراكة مع القطاع الخاص. وفيما يتعلق بتظلم المدعي من اختلاف الوظيفة التي يعمل بها حالياً (مفتش أمن الطيران) عن عمله السابق (مأمور خدمات العملاء) فذلك راجعٌ إلى أن الشركة السابقة التي كان يعمل لديها المدعي وزملاؤه -ممن أنهيت إعارتهم- ذات طبيعة عمل ومهام وخدمات ووظائف مختلفة بما يتناسب مع نشاطها ووفق هيكلها التنظيمي، وهي تختلف عن طبيعة عمل ومهام وخدمات الشركة التي أعير إليها حالياً ووفق هيكلها التنظيمي كذلك، ولكون الموظفين بالشركة السابقة خاضعين لترتيبات وتنظيمات إدارية معينة لا يعني ذلك استمرارها معهم، وحدوث تعديلات أو تغييرات في الوظائف من الأمور المتوقعة وفق المعطيات المشار إليها، ويبقى فقط الأمر الحتمي بعدم منحهم أقل من الرواتب أو المزايا التي كانوا يحصلون عليها وفق قرار مجلس الوزراء رقم (٤٤) آنف الذكر، طالباً في ختام مذكرته الحكم برد الدعوى. ثم ذكرت وكيلة المدعي أن هناك اختلافاً جوهرياً بين

الوظيفتين؛ ذلك أن وظيفة مفتش أمن الطيران التي تمت إعارة موكلها عليها هي وظيفة أمنية بحتة لا تمت بأي صلة إلى الوظيفة التي كان يشغلها أو التي تم نقل زملائه عليها وهي (ممثل العمليات الأرضية) والتي تخلو تماماً من القيام بأي عمل أمني، كما أن نقل موكلها إلى وظيفة (مفتش أمن) يؤدي إلى ضياع خبرته في وظيفته السابقة، وأن العمل الأمني يحتاج إلى خبرة سابقة وتدريب، كما يتطلب الحضور في ساحة الطائرات، كذلك وجود خطر جسيم للعمل بين المعدات والطائرات وعوادمها، وهذه وظائف تخصصية لها استقطاب خاص بوصفها الوظيفي، وتحتاج إلى موافقة خطية من المقبول للعمل في المجال؛ لما يترتب عليه من خطر متوقع بأي وقت، كما أنه عند إعارة موكلها لم يتم أخذ موافقته على هذه الإعارة وعلى شغل هذه الوظيفة؛ بالمخالفة لنص المادة (٢٩) من نظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، حيث إن جميع زملائه الذين تمت إعارتهم بنفس قسم خدمات الركاب تم تغيير مسمياتهم الوظيفية إلى (ممثل العمليات الأرضية) وتمت إعارتهم إلى إدارة العمليات الأرضية بمحطة الرياض التي هي مقر العمل الأصلي لهم قبل الإعارة. ثم قدم ممثل المدعى عليها مذكرة ذكر فيها: أن المدعي وجه دعواه إلى الوظيفة التي تم تسكينه عليها من قبل شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي بعد إعارته إليها؛ وبناء عليه ندفع بعدم الصفة، وبعدم الاختصاص الولائي للمحاكم الإدارية بنظر الدعوى؛ كونها في مواجهة شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي. فيما ذكرت وكيلة المدعي أن موكلها أقام دعواه على جهة عمله الأصلية مصدرة القرار، ولا يحق له رفع دعواه على الجهة

المعار لها حيث إن الأخيرة ليس لها صلاحية بتغيير مسمى الوظيفة، كما أن موكلها خاضع لأنظمة الخدمة المدنية؛ وعليه فإن الدعوى تدخل في اختصاص المحاكم الإدارية بموجب المادة (١٣) من نظام ديوان المظالم. وفي هذه الجلسة حصرت وكيلة المدعي دعوى موكلها بطلب إلغاء قرار المدعى عليها بتحوير مسمى وظيفته من مأمور خدمات ركاب إلى مفتش أمن طائرات. ثم قرر ممثل المدعى عليها أن تحوير مسمى وظيفة المدعي كان بناءً على إلغاء إعارته من الشركة السابقة ثم إعارته مع مجموعة من الموظفين إلى الشركة المعار إليها حالياً، وبحسب توافر الوظائف لدى الشركة تم تحوير وظيفته ليتناسب مع ما توفر من الوظائف لديها. ثم قرر طرفا الدعوى الاكتفاء، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة وأصدرت هذا الحكم بناءً على الآتي.

الأسباب

لما كان المدعي يطلب إلغاء قرار المدعى عليها بتحوير مسمى وظيفته من مأمور خدمات ركاب إلى مفتش أمن طائرات؛ لذا فإن نظر الدعوى والفصل فيها داخل ضمن الاختصاص الولائي للمحاكم الإدارية استناداً إلى المادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، التي تنص على أن: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: ب-دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة

الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح"، كما تدخل هذه الدعوى في اختصاص المحكمة مكانياً؛ ذلك أن مقر المدعى عليها يقع في نطاق اختصاص المحكمة الإدارية بمنطقة الرياض، ووفقاً لما قررته المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، والتي نصت على أن: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع". وعن قبول الدعوى شكلاً، وبما أن الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/٦٥) وتاريخ ١٤٣٦/٩/١٣هـ نصت على أنه: "فيما لم يرد به نص خاص يجب في الدعوى -المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم إن لم تكن متعلقة بشؤون الخدمة المدنية- أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى الجهة مصدرة القرار خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بهذا القرار... ويجب قبل رفع الدعوى -إذا كانت متعلقة بشؤون الخدمة المدنية- التظلم إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وحدها دون الجهة الإدارية وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار، وعلى الوزارة أن تبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر قرارها برفض التظلم أو مضت المدة المحددة دون البت فيه؛ فللمتظلم رفع الدعوى إلى المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو من تاريخ انتهاء مدة الستين يوماً المحددة للوزارة دون البت في

التظلم"، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي علم بالقرار بتاريخ ١٤٤١/٦/٦هـ، وتظلم لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتاريخ ١٤٤١/٧/٢٣هـ، ثم تقدم للمحكمة بتاريخ ١٤٤١/٨/٢٧هـ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول دعواه شكلاً. وفي موضوع الدعوى، ولما كان المدعي يطلب إلغاء قرار المدعى عليها بتحوير مسمى وظيفته من مأمور خدمات ركاب إلى مفتش أمن طائرات، وبما أن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعي أُعير إلى شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي، إدارة وحدة أمن الطيران، وقد تم تحوير وظيفته من مأمور خدمات الركاب إلى مفتش أمن الطيران، ولما كان قرار مجلس الوزراء رقم (٤٤) وتاريخ ١٤٣٤/٢/٤هـ نص على: "الموافقة على قيام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية -استثناءً مما ورد في لائحة موظفي وعمال المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٨٣٣) وتاريخ ١٣٨٦/١١/٢٤هـ- باتخاذ ما يلزم لإعارة موظفي وحداتها الاستراتيجية ممن لايزالون على رأس العمل حتى بلوغهم السن النظامية للتقاعد، وذلك للعمل في الشركات التي سوف تتولى مهام وأعمال تلك الوحدات وفقاً لما ستضعه من ترتيبات في هذا الشأن، وبحسب الضوابط المرفقة لهذا القرار"، وبما أن المدعى عليها ذكرت أن إعارة المدعي كانت بناءً على توافر الوظائف المتاحة في الشركة المعار إليها؛ لذا فإن الدائرة ترى أن المدعى عليها اتخذت ما يلزم لإعارة المدعي وفق ما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم (٤٤) وتاريخ ١٤٣٤/٢/٤هـ.

لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (٥١٢٤) لعام ١٤٤١هـ المقامة من (...)

ضد الخطوط الجوية العربية السعودية.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحكَمَة الاستِئنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.